

Cáscara — Estructura de Founders, Equity y Revenue

Documento de trabajo para los socios

1. Por qué existe este documento

Cáscara tiene un año y seis meses. Pasó de ser el proyecto de tres amigos a una empresa que tiene facturación sostenida, equipo, comunidad, clientes recurrentes, y en los próximos años puede valer varios millones de dólares.

Ese salto nos pide dos cosas que hasta hoy no tuvimos:

1. **Claridad sobre qué significa ser founder** (qué te da, qué te exige, qué pasa si no cumplís).
2. **Una estructura legal y financiera para transformar Cáscara en una startup**, que pueda operar en serio, levantar capital, y algún día vender participaciones sin que todo explote.

Este documento es la base de todo eso. No es burocracia — es lo que separa un proyecto amateur de una empresa real.

2. Los tres conceptos que hay que entender

Antes de los números, necesitamos estar los tres en la misma página sobre qué es qué. En nuestras conversaciones se mezcla seguido y de ahí vienen la mayoría de las fricciones.

2.1 Equity — la propiedad

Es cuánto de Cáscara te pertenece. Representa el valor de la empresa si mañana la vendemos o entra un inversor. No cambia mes a mes. No se toca por capricho. Se protege con contrato.

Analogía simple: Si Cáscara fuera una pizza, el equity es cuántas porciones te corresponden si un día vendemos la pizza entera.

2.2 Revenue share — la plata operativa del mes

Es lo que cada socio retira mes a mes de lo que Cáscara genera después de costos. Es flexible y refleja el aporte real de cada uno en el período.

Analogía: Si cada mes la pizzería vende pizzas, cuánto te llevás de la caja esa semana. No tiene nada que ver con tus porciones de la pizza — tiene que ver con cuánto trabajaste esa semana.

2.3 Sueldo — el piso de subsistencia

Es lo que un socio cobra fijo por estar operativo, independientemente de cómo venga el mes. Hoy Cáscara no paga sueldos a founders (ver sección 6). Lo aclaro acá para que quede clara la diferencia conceptual.

Los tres conceptos conviven en teoría. Un founder puede ser dueño de un % (equity), cobrar revenue share variable, y encima cobrar un sueldo operativo. Son tres capas distintas que

responden a cosas distintas. Hoy en Cáscara usamos las dos primeras — equity y revenue — y no sueldos de founders.

3. Qué significa tener equity (y qué no)

Esta parte la escribo porque es **el concepto que más cuesta bajar**. Tener equity no es tener un sueldo. No es tener derecho a cobrar plata por hora. Es otra cosa.

Lo que SÍ significa ser dueño de un % de Cáscara

- Si Cáscara se vende, cobrás el % correspondiente de la venta.
- Si Cáscara reparte dividendos, cobrás proporcionalmente (ver sección 7).
- Tenés voz y voto en las decisiones estructurales.
- Tenés responsabilidad sobre el rumbo de la empresa.
- El valor de tu parte crece (o cae) con la empresa.

Lo que NO significa

- No significa que cobres plata automáticamente todos los meses.
- No significa que puedas hacer lo que quieras con tu parte.
- No significa que no tengas que laburar para sostenerla.
- No significa que sea tuya para siempre sin condiciones.

El juego del equity

El equity no te paga el alquiler este mes. Te hace millonario si construimos una empresa que pueda venderse algún día (ver sección 8 sobre las condiciones que tiene que cumplir Cáscara para ser vendible).

Una empresa que cumple las condiciones de "vendible" puede multiplicar su valor varias veces respecto a una que solo factura bien. Por eso importa cuidar el equity y por eso importa seguir construyendo en la dirección correcta.

4. Vesting — el mecanismo que protege a la empresa y a los founders

Este es uno de los conceptos más importantes del documento, así que lo explico completo.

4.1 ¿Qué es el Vesting?

El **vesting** es el mecanismo por el cual el equity no se entrega todo junto el día 1, sino que **se libera progresivamente a lo largo del tiempo**, a medida que el founder demuestra compromiso sostenido con la empresa.

La idea central: ser founder implica un trabajo de años, no un título que te dan el primer día. El vesting asegura que quien tiene equity es quien realmente construyó la empresa.

Por qué existe:

1. **Protege a la empresa** de founders que se van rápido y se llevan un pedazo grande.
2. **Protege a los founders que se quedan** de tener que compartir el valor construido con alguien que no aportó.
3. **Alinea incentivos:** nadie cobra equity sin aportar trabajo sostenido.
4. **Es requisito obligatorio** para levantar capital con inversores profesionales. Sin vesting firmado, no hay ronda posible.

4.2 Esquema que vamos a aplicar en Cáscara

Vesting total: 4 años. **Liberación:** mensual y progresiva durante los 48 meses.

Las cláusulas de cliff y otras protecciones adicionales se incorporan en el documento legal del Shareholder Agreement, pero a nivel conceptual entre socios el mecanismo central es la liberación progresiva del equity a lo largo de 4 años.

4.3 Cómo se ve un vesting de 4 años

Tomemos el ejemplo de un founder con el 30% de equity otorgado:

Momento	Equity otorgado	Equity consolidado (vested)
Día 1	30%	0%
Mes 12	30%	7,5%
Mes 24	30%	15%
Mes 36	30%	22,5%
Mes 48	30%	30% (equity 100% consolidado)

4.4 Ejemplos prácticos — qué pasa si un founder se va

Caso 1 — Un founder se va en el mes 14: Ya consolidó aproximadamente el 30% de su equity total. Si le correspondía el 30% de la empresa, se va con 9%. Pierde el resto, que vuelve al pool.

Caso 2 — Un founder se va en el mes 30: Ya consolidó aproximadamente el 56% de su equity total. Si le correspondía el 30% de la empresa, se va con 16,88%. El resto vuelve al pool.

Caso 3 — Un founder se queda los 4 años completos: Equity 100% consolidado. Es 100% suyo sin restricciones de vesting.

4.5 Qué pasa con el tiempo ya trabajado en Cáscara

Cáscara tiene un año y seis meses de operación. Al momento de firmar el vesting formal, se aplica una **fecha retroactiva**: el vesting se firma tomando como fecha de inicio el día que arrancó Cáscara (hace 18 meses). De esta manera, los founders ya tienen una porción de su equity consolidada al momento de la firma formal, reconociendo el tiempo y trabajo ya invertido.

5. Equity — distribución con pool de empleados

5.1 Cap table propuesto

Agregamos un **pool de empleados (EIP – Equity Incentive Plan)** del 10%. Esto es equity reservado para futuros hires estratégicos o para ascender a gente que hoy está en revenue share y demuestre ser esencial.

Posición	Equity
Facundo Couyet	30%
Federico Cristofari	30%
Juana Tempesta	30%
Pool de Empleados (EIP)	10%
Total	100%

5.2 Por qué el pool de empleados

- Es estándar en todas las startups profesionales (se reserva entre 10% y 15%).
- Permite **atraer talento clave sin diluir a los founders**.
- Los inversores lo exigen explícitamente. Un cap table sin EIP es red flag en due diligence.
- Sirve para promover empleados o advisors sin tocar el equity de los founders.

5.3 Qué se puede hacer con el pool

1. **Grants a empleados clave** (stock options con su propio vesting).
2. **Grants a advisors** (warrants vía Advisory Agreement).
3. **Reserva para rondas de inversión** — se puede ofrecer al inversor sin diluir a los founders.
4. **Stand-by** hasta que se necesite.

Regla: cada asignación del pool requiere aprobación por unanimidad de los 3 founders y queda documentada formalmente.

6. Revenue share — la plata del mes

El revenue share es la capa operativa: cómo se reparte mes a mes la plata que Cáscara genera entre quienes la hacen funcionar. Es flexible y refleja el aporte real de cada uno en el período, a diferencia del equity, que es la propiedad de largo plazo.

El detalle completo del sistema de revenue share vive en su propio documento: la Estructura Económica B2C + B2B. Ahí está la fórmula, los pesos de cada variable, los criterios de puntaje y las simulaciones. Acá dejamos solo los principios que conectan el revenue con la estructura de founders.

6.1 Los tres niveles de participación

Antes de los números, hay que entender los tres niveles que conviven dentro de Cáscara. No son jerarquías de "más o menos importante" — son funciones distintas con lógicas distintas.

Nivel	Quién	Qué recibe	Naturaleza
Founder	Facu, Fede, Juana	Equity + revenue share	Dueño de la empresa, vota decisiones estructurales, su retorno principal es el valor del equity a largo plazo.
Owner	Franco, Teo	Revenue share (sin equity por ahora)	Operador estructural del negocio que sostiene el día a día. Gana mes a mes, pero su retorno está atado al presente, no al exit.
Partner	Acuerdos puntuales (ej: Segundo)	% sobre una unidad específica	Colaborador estratégico que aporta sobre una vertical concreta, no sobre el total de Cáscara.

Esta jerarquía resuelve el problema central de cómo retribuir distinto a personas que aportan distinto sin tener que regalarle equity a todos ni tratar a todos como iguales.

6.2 Cómo se reparte (resumen)

El sistema completo está en el documento de Estructura Económica. En resumen:

- El revenue share se calcula **por separado en cada vertical** (B2C y B2B), porque son negocios distintos.
- De cada profit: **30% va a la caja de Cáscara** (reinversión, reserva, transformación a startup vendible) y **70% se reparte** entre quienes hacen funcionar el negocio.
- El reparto **no es por porcentajes fijos a dedo**, sino por un **sistema de puntajes** que mide el aporte real de cada persona en variables concretas (impacto del departamento, marca personal, responsabilidad por resultado, responsabilidad estructural). Esto despersonaliza el reparto y lo hace verificable.
- **Segundo** cobra un porcentaje fijo de cada vertical mientras su rol se consolida, y entra al sistema de puntajes más adelante.

6.3 Revisión trimestral

El revenue share no se queda fijo por inercia. **Se evalúa cada 3 meses junto con las planificaciones trimestrales de cada departamento**, y se ajusta según el cumplimiento real. Si alguien no cumple, su puntaje baja; si sostiene su aporte, se mantiene; si crece, sube. Los ajustes se documentan en acta y los firman los 3 founders.

6.4 Sobre sueldos (política actual)

Hoy Cáscara **no paga sueldos a sus founders ni a quienes están bajo revenue share**. La decisión es consciente:

1. **Cáscara es una empresa joven.** No queremos que nadie se sienta "seguro" con un sueldo fijo. El mindset en esta etapa tiene que ser de construcción, no de empleado.
2. **Coherencia con el resto del equipo.** Si los founders cobramos sueldo, habría que pagarle sueldo a todo el equipo que hoy está bajo revenue share, y eso cambia toda la estructura financiera.
3. **Protege la caja.** Sueldos fijos son obligaciones; revenue share es ajustable según el mes.

Si en el futuro se decide pagar sueldos, se definen como un **costo operativo que se descuenta del profit antes del revenue share**: el sueldo disminuye el profit y por lo tanto el monto a repartir. No es plata extra — sale del mismo pozo.

7. Dividendos — cómo funcionan y qué vamos a hacer

Esta parte es importante porque es donde más confusión hay entre los socios. Vamos por partes.

7.1 ¿Qué son los dividendos?

Los **dividendos** son la plata que una empresa reparte a sus accionistas (dueños) como ganancia sobre sus acciones. Se calculan sobre la **ganancia neta del ejercicio** y se reparten proporcionalmente al equity de cada socio.

Es el mecanismo clásico de cómo un dueño de empresa cobra por ser dueño: no cobra por trabajar (eso sería sueldo o revenue share), cobra porque la empresa generó ganancias y los accionistas deciden distribuirlas.

7.2 ¿Cómo funciona en una startup?

En una startup, los dividendos suelen ser **raros o inexistentes en los primeros años**. La razón:

Una startup no reparte ganancias — las reinvierte.

El objetivo de una startup es crecer lo más rápido posible. Para crecer necesita plata. Cada dólar que sale como dividendo es un dólar que no se reinvierte en contratar, en comprar herramientas, en expandir mercado, en marketing.

Por eso, en el mundo startup, lo normal es:

- **Año 1-3:** 0 dividendos. Todo se reinvierte o se distribuye vía revenue share mensual.
- **Año 4+:** Si la empresa es rentable y estable, puede empezar a repartir dividendos anuales.
- **Post-exit (venta):** Ahí los socios reciben el gran retorno, proporcional a su equity.

7.3 Tres opciones posibles para Cáscara

Opción A — Sin dividendos formales (estándar startup): Nunca se reparten dividendos anuales. Toda la plata que Cáscara genera se distribuye vía revenue share mensual o se reinvierte en el negocio. El retorno grande del equity viene el día que se venda Cáscara o se haga un exit.

Opción B — Dividendo anual discrecional (híbrido): Al cierre de cada ejercicio (diciembre), los founders evalúan si sobró caja después de gastos, sueldos, revenue share y fondo de reserva. Si

hay excedente, pueden decidir por unanimidad repartir un dividendo anual extraordinario, proporcional al equity.

Opción C — Dividendos programados (modelo empresa tradicional): Se define de antemano que un % fijo de las ganancias anuales (por ejemplo, 20-30% del profit neto anual) se reparte como dividendo. Esto es más típico de empresas tradicionales y menos de startups.

7.4 Mi recomendación para Cáscara

Adoptar la Opción A durante los próximos 2-3 años, con posibilidad de pasar a Opción B a partir del año 4 si la empresa lo permite y los founders lo deciden por unanimidad.

Por qué:

- Hoy necesitamos cada dólar para crecer.
- El revenue share mensual ya cumple la función de darle plata líquida a los socios operativos.
- Empezar a repartir dividendos muy temprano genera "mentalidad de cobrar" en vez de "mentalidad de construir".
- Cuando Cáscara llegue a una etapa madura (facturación estable arriba de USD 1.5M anuales, equipo consolidado, mercado capturado), ahí tiene sentido abrir la conversación de dividendos.

7.5 ¿Y si hay dividendos, cómo se cobra durante el período de vesting?

Si algún día Cáscara reparte dividendos y un founder todavía no tiene todo su equity consolidado (está dentro del período de vesting), se aplica la siguiente regla:

Se cobra por el equity total otorgado (no por el consolidado), siempre y cuando el founder esté activo y cumpliendo responsabilidades mínimas.

Por qué: el vesting existe para proteger a la empresa en caso de salida temprana, no para penalizar a un founder activo. Mientras el founder siga adentro y cumpliendo, es dueño pleno y cobra como tal.

Condiciones que protegen a Cáscara:

1. **Si un founder entra en cláusula de desempeño** (2 revisiones consecutivas sin cumplir), se le **suspenden los dividendos** hasta que recupere cumplimiento.
2. **Si un founder se va antes de terminar el vesting**, pierde el derecho a dividendos futuros sobre la parte no consolidada.

8. En qué condiciones Cáscara es vendible

Para que Cáscara pueda venderse algún día, no alcanza con que facture bien o tenga comunidad. Una empresa puede tener buena facturación y aun así no encontrar comprador, porque **vendible no es lo mismo que rentable**.

Vendible significa que **alguien externo puede entrar, entender qué compra, y operarla sin que el negocio se caiga**.

Hoy Cáscara no cumple esas condiciones. La estrategia para llegar ahí tiene cuatro frentes que vamos a trabajar en paralelo durante los próximos 12 a 24 meses.

8.1 Frente 1 — Independencia de las personas

El problema actual: Cáscara hoy depende demasiado de las personas que la fundaron. La identidad creativa, la atracción de la comunidad, la captación comercial y la administración financiera están concentradas en pocas cabezas. Una empresa que depende tanto de personas individuales no es vendible, porque el comprador no se está llevando una empresa, se está llevando una dependencia de personas específicas.

Qué hay que construir:

- Procesos documentados de cada departamento (que cualquier persona competente pueda ejecutar leyendo el manual).
- Identidad visual y narrativa de Cáscara que viva más allá de su director creativo (sistema de diseño + tono editorial + brand book).
- Sistema de captación de leads que no dependa exclusivamente de la marca personal de un founder (canales pagos + content team + SEO + alianzas + ecosistema de cuentas).
- Operación administrativa y financiera transferible (no dependiente del CEO).

Cómo se mide: capacidad de que cada founder pueda tomarse 30 días sin que el negocio se vea afectado.

8.2 Frente 2 — Recurrencia de ingresos

Estado actual: el programa evergreen del B2C ya está funcionando, y los contratos B2B se empiezan a vender en este momento. Lo que sigue es consolidar ese flujo recurrente y sumar nuevas líneas que aporten previsibilidad.

Un comprador valora muchísimo más una empresa con ingresos recurrentes que una con ingresos por lanzamiento, porque la recurrencia se proyecta y la otra no.

Qué hay que construir:

- **Evergreen del B2C** consolidado y optimizado, con flujo constante de ventas más allá de los lanzamientos puntuales.
- **Contratos B2B recurrentes** (no proyectos one-shot) con clientes que paguen retainer mensual.
- **Suscripciones / retainers** de los alumnos que ya pasaron por el programa (bolsa de trabajo activa, comunidad premium, contenido continuo).
- **Línea de productos secundarios** que generen ingresos continuos (workshops, libros, eventos, certificaciones).

Cómo se mide: % de la facturación mensual que proviene de ingresos recurrentes vs ingresos puntuales. Objetivo: que más del 50% de los ingresos sean recurrentes en 12 meses.

8.3 Frente 3 — Activos transferibles

Estado actual: la marca Cáscara ya está registrada, lo cual es un paso clave. Lo que sigue es que la empresa sea legalmente dueña de todo el resto de lo que vende: la metodología, los contenidos, los frameworks, la base de datos, los contratos. El know-how todavía está en las cabezas de los founders y los contratos con clientes están a nombre de monotributos individuales.

Qué hay que construir:

- **IP Assignment** de los 3 founders y de todos los colaboradores que crearon contenido para Cáscara.
- **Contratos formales** entre Cáscara como empresa y cada cliente (no monotributos individuales).
- **Base de datos centralizada** de leads, alumnos, contactos, históricos — que sea propiedad de la empresa.
- **Metodologías y frameworks documentados** como propiedad intelectual de Cáscara (la metodología del programa, los frameworks de servicio B2B, los procesos de fábrica de contenido).
- **Contratos con proveedores** a nombre de la empresa, no de personas.

Cómo se mide: un auditor externo puede listar todos los activos de Cáscara y comprobar que efectivamente pertenecen a la empresa.

8.4 Frente 4 — Estructura legal y financiera transparente

Cuándo damos el salto: la transformación formal a empresa con estructura societaria completa va a suceder cuando Cáscara esté estandarizada operativamente. Estandarizar significa que los procesos están documentados, que los departamentos funcionan con autonomía bajo sus líderes, que la facturación tiene un piso predecible mes a mes, y que la administración corre sobre rieles. Saltar antes a la estructura formal es burocratizar algo que todavía se mueve. Saltar después es perder oportunidades de profesionalización.

Qué hay que construir:

- **Estructura societaria firme** (transformación de Feel Creative SA en Argentina + LLC de Delaware como holding internacional).
- **Contabilidad profesional** llevada por estudio contable formal con balances mensuales y anuales.
- **Reportes financieros mensuales** estandarizados (P&L, balance, cashflow, métricas SaaS si aplica).
- **Cap table fully diluted** siempre actualizado.
- **Acuerdo de Socios firmado** con todas las cláusulas (vesting, ROFR, drag-along, etc.).
- **Data room permanente** y actualizado, no armado ad-hoc cuando aparezca un comprador.

Cómo se mide: Cáscara puede pasar una due diligence financiera de un comprador profesional sin necesidad de improvisar.

8.5 Lo que un comprador siempre evalúa

Cuando alguien quiera comprar Cáscara (un grupo educativo, una agencia más grande, un fondo de Education Tech, una plataforma de comunidades), va a evaluar 5 cosas:

1. **¿Puedo entender qué hace esta empresa en 15 minutos?** (Tesis clara)
2. **¿Los ingresos son predecibles?** (Recurrencia + diversificación)
3. **¿Se mantiene si los founders se van?** (Independencia operativa)
4. **¿Lo que vende es legalmente suyo?** (Activos transferibles)
5. **¿Los números son confiables?** (Contabilidad y reportes profesionales)

El objetivo no es necesariamente vender Cáscara. El objetivo es **construir una empresa que pueda venderse si los founders lo deciden.** Esa optatividad es lo que genera valor real para los dueños.

9. Toma de decisiones — 3 niveles

Nivel 1 — Decisiones operativas (un solo founder decide)

Cada founder decide en su área sin pedir permiso.

- Fede: contenido, marca, ventas del día a día.
- Facu: administración, proveedores, contratos operativos.
- Juana: creatividad y estética.

Regla: se informa en la weekly, no se vota.

Nivel 2 — Decisiones estratégicas (mayoría: 2 de 3)

Impactan al negocio pero son reversibles.

- Contratar o desvincular empleados.
- Campañas grandes.
- Nuevos verticales o productos.
- Inversiones de marketing arriba de USD 5.000.
- Cambios de proveedores clave.

Regla: 2 de 3 founders a favor. Se documenta.

Nivel 3 — Decisiones estructurales (unanimidad: 3 de 3)

Impactan la propiedad o el futuro de Cáscara.

- Venta total o parcial.
- Ingreso de nuevo socio con equity.
- Levantamiento de capital con dilución.
- Modificación del equity entre founders.

- Asignación de equity desde el pool de empleados.
- Deuda arriba del 20% de la facturación anual.
- Cierre de la empresa.
- Modificación de este documento.
- Expulsión de un founder.

Regla: los 3 de acuerdo o no hay decisión.

Empates

Si hay un empate 1-1-1, se vota de nuevo a las 72 horas. Si persiste, se convoca a mediación con el abogado corporativo como árbitro neutral.

10. Cláusulas de founder — qué se exige para sostener el equity

10.1 Principios

1. Ser founder no es un título. Es una responsabilidad.
2. El equity te hace dueño. No te paga.
3. Nadie es más grande que Cáscara.

10.2 Responsabilidad central de cada founder: liderar su departamento

La forma de honrar el rol de founder en Cáscara es **liderar su departamento con autonomía, planificación trimestral y resultados medibles**. Cada founder lidera un área del negocio y se hace cargo de que esa área cumpla con la visión, las responsabilidades operativas, los entregables y los KPIs que se comprometió a sostener.

Cada departamento tiene su propia presentación de Plan Trimestral, donde se documenta:

- **Visión del área** — para qué existe, qué resuelve, cuál es su identidad.
- **Responsabilidades del área** — los frentes que tiene a cargo.
- **Lo que NO es del área** — para prevenir conflictos de scope.
- **Estructura y recursos** — equipo, freelancers, presupuesto.
- **Plan de output del trimestre** — qué se va a producir mes a mes.
- **KPIs** — output, calidad, impacto, sistema.
- **Riesgos y necesidades**.

Estas presentaciones se hacen al inicio de cada trimestre, se auditan mensualmente por Operaciones, y se cierran al final del trimestre con el CEO.

10.3 Los departamentos de Cáscara

Departamento	Líder
Creatividad	Juana

Departamento	Líder
Contenido	Fede
Marketing / Growth	Franco
Comercial	(a definir)
Operaciones	Teo
Admin & Finanzas	Facu
Capital Humano	Facu

Cada founder es responsable por su área. La responsabilidad mínima para sostener el equity es **presentar el Plan Trimestral, ejecutarlo, cumplir los KPIs definidos y cerrar el trimestre con resultados auditables.**

10.4 Cláusula de desempeño

Si durante **dos trimestres consecutivos** un founder no cumple con el Plan Trimestral de su departamento:

1. Reunión formal de los 3 founders.
2. Se plantea el problema con hechos medibles (Plan vs. resultado real).
3. Plan de recuperación con plazo de 60 días.
4. Si al final no hay mejora: **revenue se ajusta a la baja**, se revisan responsabilidades, y **dividendos se suspenden** (si existieran).
5. El equity consolidado se mantiene. Pero el rol del founder dentro de la empresa se puede renegociar.

10.5 Cláusula de salida

Si un founder decide irse:

- Conserva el equity consolidado a ese momento.
- Lo no consolidado vuelve al pool.
- La empresa tiene derecho de preferencia (**ROFR** — *Right of First Refusal*, o sea: antes de que un founder pueda venderle su parte a alguien de afuera, primero se la tiene que ofrecer a la empresa o a los otros founders al mismo precio. La empresa tiene prioridad de compra.) para recomprar la parte del founder que se va, a precio de última valuación interna.
- El founder que se va firma no-competencia por 18 meses en el rubro directo.

11. El pool de la empresa

El **pool** es el equity que pertenece a Cáscara misma (no a ningún founder individual). Se alimenta de:

- Equity que pierde un founder por irse antes del vesting.
- El 10% reservado desde el día 1 para el plan de empleados (EIP).

Para qué sirve

1. **Dar equity a un nuevo socio clave** sin diluir a los founders actuales.
2. **Asignar stock options a empleados clave (ESOP / EIP — Employee Stock Option Plan / Equity Incentive Plan:** son los planes formales por los cuales la empresa le da opciones de equity a su equipo. Una "stock option" es el derecho de una persona a comprar acciones de la empresa a un precio fijo en el futuro — si la empresa crece, esas acciones valen mucho más que lo que pagó. Es cómo las startups atraen talento sin pagar sueldos altísimos hoy).
3. **Ofrecer equity a un inversor** en una ronda.
4. **Quedar en stand-by** hasta que tenga uso estratégico.

Ejemplo aplicado

Si un founder se va en el mes 24 con 15% consolidado (sobre un 30% otorgado), los otros 15% vuelven al pool. Queda así:

- Founder A: 30%
- Founder B: 30%
- Founder que sale: 15%
- Pool: 25% (10% original + 15% recuperado)

El pool queda disponible para asignar cuando convenga.

12. Promoción de revenue share a equity

Pregunta importante: ¿cuándo alguien que hoy cobra por revenue (Franco, Teo) puede pasar a ser dueño con equity?

Criterios de promoción

El ascenso se realiza **desde el pool de empleados (EIP)**, no por compra de equity. La persona tiene que cumplir:

- Mínimo **12-18 meses operando consistentemente** en Cáscara.
- Rol estructural (si se va, hay problema grave para la empresa).
- Aporte demostrable en crecimiento, ventas, operación u otro KPI clave.
- **Aprobación por unanimidad** de los 3 founders.

Cómo se otorga

- Se emite un **Stock Option Grant Agreement** (*contrato individual donde queda escrito exactamente cuánto equity le corresponde a esa persona, a qué precio puede ejercerlo, y bajo qué condiciones de vesting y cliff*) individual desde el EIP.

- Se aplica con **su propio esquema de vesting** (4 años + cliff de 1 año desde la fecha de otorgamiento — no retroactivo).
- Con **cláusula de desempeño** activa desde el primer día.
- Porción menor a la de founders: típicamente entre **3% y 10%**.

Política para Cáscara (hoy)

Durante los próximos 12 meses: no se promueve a nadie de revenue a equity.

- Primero ordenamos la base con los 3 founders actuales y el nuevo sistema.
- Observamos cómo funciona el revenue share bajo las nuevas reglas.
- Al cumplirse 12 meses, revisamos quién es realmente estructural y evaluamos ascensos desde el pool.

Ascender a equity rápido es el error más común en startups. Se hace por impulso y después no se puede deshacer.

Nota sobre compra de equity: La compra de equity por parte de un socio que quiere sumarse pagando capital solo se contempla en casos excepcionales, como la situación de tener que recomprar equity de un founder que se va, o si entra un inversor en una ronda formal. No es la vía para ascender a un colaborador actual.

13. Qué necesitamos legalmente para transformar Cáscara en una startup

Hoy Cáscara opera de manera informal. Para transformarla en una startup capaz de levantar capital profesional o vender participación, necesitamos construir cinco capas.

Capa 1 — Estructura societaria formal

Lo que ya tenemos:

- **Una SA argentina** (Feel Creative SA, empresa anterior) que vamos a transformar para que sea la estructura societaria de Cáscara en Argentina.
- **Una LLC en Delaware** que vamos a modificar para que funcione como **holding** internacional. *(Un holding es una empresa que no opera directamente sino que es dueña de otras empresas. En este caso, la LLC de Delaware sería dueña de la SA argentina, y desde ahí se maneja toda la estructura internacional.)*

Lo que hay que hacer:

- Modificar la SA de Feel Creative para que refleje la nueva estructura de socios y equity de Cáscara.
- Modificar la LLC de Delaware (considerar si conviene transformarla a **C-Corp** — *la estructura societaria que usan casi todas las startups en Estados Unidos; los inversores internacionales y fondos de venture capital la prefieren porque les genera menos complicaciones fiscales y legales para invertir. Si queremos levantar capital de fondos americanos en el futuro, la C-Corp es casi obligatoria* — que es lo que piden los **VCs** (Venture Capitalists: fondos de inversión

profesionales que invierten en startups a cambio de equity, apostando a que la empresa va a crecer mucho y van a multiplicar su inversión) internacionales para invertir).

- Definir claramente la **relación entre ambas entidades**: cuál es la operativa, cuál es el holding, cómo fluye el dinero entre ellas.

Capa 2 — Acuerdo de Socios (Shareholder Agreement — SHA)

El documento más importante de todos. El estatuto de la empresa define cómo existe legalmente. El SHA define cómo conviven los socios. Sin él, cualquier conflicto entre founders puede destruir la empresa aunque todo lo demás esté perfecto. Los puntos clave:

- **Vesting y cliff** de cada founder (este documento).
- **Cláusulas de desempeño** y salida.
- **ROFR (Right of First Refusal)**: *si un founder quiere venderle su parte a alguien de afuera, primero se la tiene que ofrecer a la empresa o a los otros founders al mismo precio. Ningún extraño puede entrar a la sociedad si los socios actuales quieren ejercer ese derecho.*
- **Drag-along** (literalmente "arrastrar"): *si la mayoría calificada — por ejemplo el 75% de los socios — decide vender la empresa, puede obligar al minoritario a vender también. Evita que un socio con el 10% bloquee una venta que quiere el 90% restante.*
- **Tag-along** (literalmente "sumarse"): *si un founder vende su parte, los demás founders tienen derecho a sumarse a esa venta en las mismas condiciones. Nadie puede vender "solo" sin darles la opción al resto de salir también.*
- **Reserved matters** (materias reservadas): *lista de decisiones que no puede tomar un solo founder ni una mayoría simple — requieren mayoría calificada o unanimidad. Ejemplos: vender la empresa, levantar deuda grande, emitir nuevas acciones.*
- **Non-compete y confidencialidad**: *el founder que se va no puede abrir o trabajar en un competidor directo por un período definido (18 meses en nuestro caso), ni usar información de Cáscara para beneficio propio.*
- **Cláusula de deadlock** (punto muerto): *qué pasa si los founders tienen un desacuerdo permanente en una decisión estratégica y no se puede avanzar. Define el mecanismo de salida: mediación, árbitro externo, o en casos extremos, la venta forzada de la empresa.*

Sin este documento firmado, ningún inversor serio mira la empresa.

Capa 3 — Cap Table fully diluted

Cap Table (tabla de capitalización): la planilla oficial que muestra en todo momento quién es dueño de qué en la empresa. No es solo un Excel — es el registro vivo de la propiedad de Cáscara.

"Fully diluted" significa que la tabla muestra no solo las acciones ya emitidas, sino también las que podrían existir si se ejercen todas las opciones del pool, todos los SAFEs, etc. Es la foto más honesta de cómo queda el equity de cada uno si pasan todas las cosas que podrían pasar.

Incluye:

- Quién es dueño de qué % (founders + pool).

- Cuánto equity está consolidado (vested) vs pendiente.
- Historial de cada movimiento corporativo.
- Modelado de **dilución** (*cuando la empresa emite nuevas acciones — para un inversor, para el pool de empleados, etc. — el % de cada founder baja. Ese proceso se llama dilución. Ejemplo: si hoy tenés el 30% y Cáscara le vende el 20% a un inversor, tu 30% pasa a representar el 24% del total. Modelar la dilución antes de firmar cualquier instrumento es lo que te evita sorpresas*) ante futuras rondas.

Se actualiza ante cada evento corporativo y mínimo una vez por mes.

Capa 4 — Equity Incentive Plan (EIP)

EIP (*Equity Incentive Plan — Plan de Incentivos de Equity*): el documento formal que le permite a Cáscara entregar equity a su equipo de manera legal y ordenada. Sin este plan aprobado, aunque le prometas acciones a alguien verbalmente o por WhatsApp, no tiene ningún valor legal.

Incluye:

- **Aprobación formal** por resolución de los socios.
- **Definición del pool** (10% en nuestro caso).
- **Tipos de instrumento:**
 - **Stock Options** (*opciones sobre acciones*): el derecho a comprar acciones de Cáscara a un precio fijo en el futuro. Si la empresa crece, esas acciones valen más que el precio al que las podés comprar — ahí está la ganancia.
 - **Warrants para advisors** (*instrumentos similares a las options, pero se usan con asesores y personas externas que no son empleados formales*).
- **Grant Agreements individuales** (*contratos individuales de otorgamiento*): cada persona que recibe equity tiene su propio contrato firmado con la cantidad exacta, precio, vesting y cliff.

Sin EIP aprobado, aunque le prometamos equity verbalmente a alguien, no tiene validez legal.

Capa 5 — Documentos auxiliares para fundraising

Cuando querramos levantar capital, vamos a necesitar además:

- **IP Assignment** (*cesión de propiedad intelectual*): un contrato donde cada founder le transfiere formalmente a Cáscara todo lo que creó relacionado con la empresa — el contenido, los sistemas, la metodología, la marca. Por ley, lo que una persona crea le pertenece a esa persona. Sin este contrato, Cáscara no es legalmente dueña de lo que vende. Firmado por cada founder. **Sin esto, Cáscara no es dueña de lo que vende.**
- **IP Assignment de empleados y contratistas** con cláusula en sus contratos (*mismo concepto: cada persona que trabajó para Cáscara tiene que haber cedido formalmente lo que creó*).
- **Pitch deck** profesional (*la presentación que le mostrás al inversor*).
- **Data room** (*una carpeta digital ordenada con toda la documentación de la empresa: estructura legal, cap table, contratos, métricas, proyecciones financieras. Es lo primero que pide un*

inversor cuando empieza a evaluar seriamente si invierte).

- **SAFE** (*Simple Agreement for Future Equity — Acuerdo Simple de Equity Futuro*): el instrumento más común para levantar capital en etapas tempranas. El inversor te da plata hoy a cambio del derecho a recibir acciones de la empresa cuando haya una ronda más grande. No es deuda — no hay que devolver el dinero. Pero cuando convierte, diluye el % de los founders.
- **Convertible Note** (*nota convertible*): similar al SAFE pero con estructura de deuda. El inversor presta plata y esa deuda se convierte en acciones en la siguiente ronda.
- **Term sheet** (*hoja de términos*): el documento que manda el inversor cuando quiere invertir, con sus condiciones propuestas (cuánto pone, a qué valuación, qué derechos pide). No es el contrato final — es la base de negociación.
- **Board resolutions** (*resoluciones del directorio*): actas formales donde quedó registrada cada decisión corporativa importante (emitir acciones, aprobar un SAFE, nombrar a alguien, etc.). Los inversores las revisan todas en la due diligence).

Sin estas capas armadas, Cáscara no puede recibir inversión profesional, ni venderse, ni firmar contratos serios con grandes empresas.

14. Asesoramiento legal

Ya tenemos un abogado corporativo con experiencia en expansión internacional de startups (el mismo que hizo la expansión internacional de Bresh). Esto nos ahorra una etapa importante, porque es alguien que ya conoce el tipo de estructura que necesitamos armar.

El trabajo con él incluye:

1. Mostrarle este documento como base de nuestras definiciones entre founders.
 2. Revisar la transformación de Feel Creative SA.
 3. Revisar la modificación de la LLC de Delaware.
 4. Armar el Shareholder Agreement con todas las cláusulas (vesting, cliff, ROFR, drag-along, tag-along, non-compete, desempeño, salida).
 5. Aprobar formalmente el EIP del 10%.
 6. Firmar los IP Assignments individuales.
-

15. Por qué todo esto importa

Los inversores profesionales no invierten en empresas donde los founders no tienen claridad sobre quién hace qué ni qué pasa si alguien baja la intensidad. Invierten donde hay reglas.

Cáscara está entrando en una etapa donde vamos a querer:

- Levantar capital.
- Abrir mercado en Estados Unidos.
- Armar un fondo de inversión propio.
- Construir proyectos que nos excedan individualmente.

Nada de eso es posible sin esta base.

**Esto no es burocracia. Es lo que separa un proyecto de amigos de una empresa de verdad.
Y es lo que hace que el 30% de cada uno, algún día, valga de verdad.**